



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1919 - Resolución TDC

VISTO:

El expediente EX-2023-63305479- -APN-DR#CNDC, caratulado: “BUNGE ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1919).”

La presentación de fecha 2 de junio de 2023 mediante la cual BUNGE ARGENTINA S.A. notificó la adquisición del control exclusivo sobre los activos que integran un complejo industrial situado en la localidad de Frías, departamento de Choya, provincia de Santiago del Estero.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido en esta misma fecha.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre los activos que integran un complejo industrial situado en la localidad de Frías, departamento de Choya, provincia de Santiago del Estero (los "Activos Frías") por parte de BUNGE ARGENTINA S.A.

La operación fue instrumentada mediante la Oferta de Venta de Activos en Frías – 001/2022 del 14 de diciembre de 2022, y la Oferta de Venta de Activos Planta de Oleínas Frías – 001/2023 del 30 de marzo de 2023.

Los Activos Frías comprenden bienes inmuebles y muebles dentro de un complejo industrial situado en la Ruta Nacional 157, kilómetro 1052, e incluyen instalaciones y accesorios que estaban en propiedad de VILUCO S.A., entre ellos plantas

de acopio, crushing y lecitina, biodiesel, alimentos balanceados, tanques, balanzas de camiones y vagones, y todo el equipamiento correspondiente. Asimismo, incluyen una planta de oleínas que estaba en propiedad de CITRUSVIL S.A.

BUNGE ARGENTINA S.A. se dedica principalmente a la originación de oleaginosas y cereales, comercialización de productos agropecuarios, producción y comercialización de aceites vegetales refinados, producción, comercialización, importación y distribución de fertilizantes y explotación de instalaciones portuarias.

El perfeccionamiento de la transacción celebrada con VILUCO S.A. se produjo el 31 de mayo de 2023, mientras que la celebrada con CITRUSVIL S.A. tuvo lugar el 1 de septiembre de 2023. La notificación se realizó el 2 de junio de 2023, en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control exclusivo sobre los Activos Frías por parte de BUNGE ARGENTINA S.A. infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que, si bien la operación presenta solapamientos horizontales en los mercados de molienda de soja, producción de lecitina cruda de soja, producción de oleínas, producción de biodiesel y producción de glicerina cruda, las participaciones de mercado resultantes y las variaciones en los índices de concentración no evidencian preocupaciones desde el punto de vista de defensa de la competencia.

Asimismo, la Secretaría analizó los efectos verticales de la operación. En lo relativo a la relación entre originación de granos y molienda de soja, concluyó que las participaciones de BUNGE en ambos eslabones —que no excede el 12% en originación y alcanzaría el 13,1% en molienda post operación— no evidencian la posibilidad de generar un cierre de mercado. Respecto de la integración vertical entre la producción de aceite crudo de soja y la producción de biodiesel y glicerina cruda, la Secretaría descartó problemas competitivos considerando las participaciones resultantes del 13,1% y 11,8%, respectivamente. Finalmente, en cuanto a la relación vertical con la elaboración de alimentos balanceados para animales, la Secretaría descartó la necesidad de un análisis adicional en virtud de la participación marginal de la planta adquirida, en torno al 6% de la capacidad productiva de dicho mercado.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen.

En particular, este Tribunal coincide con la Secretaría en que las participaciones de mercado post operación no generan preocupaciones competitivas: en molienda de soja, la participación combinada alcanzaría el 13,1% con una variación del IHH de 34 puntos; en producción de lecitina cruda de soja, el 17,4% con una variación del IHH de 128 puntos; en producción de oleínas, una participación marginal del 2%; y en producción de biodiesel y glicerina cruda, el 11,8% con una variación del IHH de 68 puntos.

Asimismo, este Tribunal comparte el análisis de la Secretaría respecto de los efectos verticales entre la originación de granos y la molienda de soja, y entre la producción de aceite crudo de soja y la producción de biodiesel, concluyendo que las participaciones de mercado en ambos eslabones no evidencian la posibilidad de generar un cierre de mercado u otros daños sobre la competencia.

En consecuencia, concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley

27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre los activos que integran un complejo industrial situado en la localidad de Frías, departamento de Choya, provincia de Santiago del Estero, por parte de BUNGE ARGENTINA S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a BUNGE ARGENTINA S.A. y a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 3°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de la actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2023-63305479- -APN-DR#CNDC, caratulado “BUNGE ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1919)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre los activos que integran un complejo industrial, situado en la localidad de Frías, departamento de Choya, provincia de Santiago del Estero (los “Activos Frías”) por parte de BUNGE ARGENTINA S.A. (“BUNGE ARG”).
2. La operación fue instrumentada mediante la *Oferta de Venta de Activos en Frías – 001/2022* del 14 de diciembre de 2022¹, y la *Oferta de Venta de Activos Planta de Oleínas Frías – 001/2023* del 30 de marzo de 2023.²
3. Los Activos Frías lo conforman bienes inmuebles y muebles³ dentro de un complejo industrial situado en la Ruta Nacional 157, kilómetro 1052, de la localidad de Frías, departamento de Choya, provincia de Santiago del Estero, e incluyen las instalaciones y accesorios que estaban en propiedad de VILUCO S.A., entre ellos, plantas de acopio, *crushing* y lecitina, biodiesel, alimentos balanceados; tanques; balanzas de camiones y vagones, y todo el equipamiento que está dentro de los activos y, también, una planta de oleínas que estaba en propiedad de CITRUSVIL S.A.⁴ que incluye únicamente bienes muebles.

¹ Vinculada en documento: RE-2023-95463622-APN-DTD#JGM. Se aclara que en la última adenda realizada el 30 de marzo de 2023 (IF-2023-136258170-APN-DTD#JGM) donde se modificaron ciertos términos del acuerdo, se excluyó del contrato original la planta de oleínas por ser titularidad de CITRUSVIL S.A.

² Vinculada en documento IF-2023-63283340-APN-DR#CNDC, respecto a la planta de oleínas que se acuerda por separado.

³ En concreto, los activos inmuebles son los siguientes: (i) Lote 7, con una superficie total de 31 hectáreas, 88 áreas y 59,59 centiáreas, inscripto en el registro de propiedad inmueble provincial correspondiente bajo el número, matrícula folio real 09-6318; (ii) Lotes 4 “A” (superficie total de 0 hectáreas, 50 áreas) y 6 “A” (superficie total de 2 hectáreas, 43 áreas, 68 centiáreas y 645 decímetros cuadrados) inscripto en el registro de propiedad inmueble provincial correspondiente bajo el número, matrícula folio real 09-6301 (11.07.2008); (iii) Activos muebles detallados en el listado provisto por la parte notificante en el documento IF-2023-136257821-APN-DTD#JGM (entre otros, máquinas y equipos, equipos de laboratorio, muebles y útiles, software, edificios y obras civiles consideradas como instalaciones que se encuentran dentro de los inmuebles objeto de la operación).

⁴ Conforme informó la notificante el 19 de abril de 2024: “El grupo vendedor al que pertenecía Viluco S.A. y al que actualmente pertenece Citrusvil S.A. es un grupo empresario dedicado a la limonicultura y sus derivados, a la nogalicultura, ganadería y producción de caña de azúcar, cereales, legumbres y forrajes, entre otros productos agrícolas.”

4. BUNGE ARG se dedica principalmente a la originación de oleaginosas y cereales, comercialización de productos agropecuarios, producción y comercialización de aceites vegetales refinados, producción, comercialización, importación y distribución de fertilizantes y explotación de instalaciones portuarias.
5. En la Argentina, el grupo comprador al que pertenece dicha firma se encuentra activo en servicios agropecuarios, de elevación de granos, productos y subproductos, de molienda de oleaginosas, producción de aceites vegetales, biodiesel y glicerina, de maíz bioetanol y de agencia marítima; realiza actividad portuaria, e importaciones a este país de productos derivados de la palma y el aceite tropical principalmente usado para repostería.
6. El perfeccionamiento de la transacción celebrada con VILUCO S.A. se produjo el 31 de mayo de 2023,⁵ mientras que la celebrada con CITRUSVIL S.A. tuvo lugar el 1 de septiembre de 2023.⁶ La notificación ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 2 de junio de 2023.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 2 de junio de 2023, BUNGE ARG notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442.
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de la Ley 27.442.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442 —monto que al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES (AR\$ 16.255.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁷
10. El 14 de junio de 2023, la ex CNDC requirió una opinión fundada sobre la concentración económica a la Secretaría de Energía de la Nación (SE), conforme con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442 (PV-2023-68653748-APN-DNCE#CNDC). Habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado para cursar respuesta y al no existir pronunciamiento de la oficiada, se entiende que dicha Secretaría no objeta la operación.

⁵ Acreditado con copia de la escritura traslativa de dominio: RE-2023-95463036-APN-DTD#JGM (orden 119).

⁶ Acreditado con el recibo del pago del precio de compra: IF-2023-136257937-APN-DTD#JGM (orden 268).

⁷ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 3 de febrero de 2023, la ex Secretaria de Comercio Interior dictó la Resolución SCI 63/2023, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (AR\$ 162,55).

- 11. El 5 de julio de 2023 —y tras analizar la presentación efectuada— la ex CNDC consideró que la parte notificante debía adecuar el formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución SDCyC 40/2001 y que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicándole que hasta tanto no adecuara el formulario, no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 y que dicho plazo quedaría suspendido.
- 12. El 13 de octubre de 2025, BUNGE ARG dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F1 acompañado.
- 13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 13 de octubre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 14. La Tabla 1 detalla las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas del grupo BUNGE (“BUNGE”) al que pertenece BUNGE ARG y aquellas actividades que se desarrollan en los Activos Frías.⁸

Tabla 1 | Actividades de las empresas y activos afectados en la República Argentina

Empresa	Actividad
Comprador – BUNGE ⁹	
BUNGE ARGENTINA S.A.	Originación y comercialización de semillas*, granos y otros productos de agricultura y ganadería. Molienda de oleaginosas y comercialización de sus productos y subproductos. Producción y comercialización de lecitina cruda de soja y oleínas. Comercialización de biodiesel y glicerina. Producción, comercialización y distribución de fertilizantes y minerales. Explotación de instalaciones portuarias.
BUNGE MINERA S.A. ¹⁰	Exploración y explotación minera. Comercialización de fertilizantes y minerales.

⁸ Vale hacer la salvedad que, conforme informó la notificante, el grupo comprador tiene participación menor al 50%, en las empresas Terminal Quequén S.A. y en Terminal 6 S.A.

⁹ Con fecha 8 de julio de 2025 se notificó ante la ex CNDC la adquisición por parte de BUNGE GLOBAL S.A. del control exclusivo sobre VITERRA LIMITED, incluyendo sus empresas en Argentina. Al momento de emitir este dictamen, la operación se encuentra bajo análisis de esta SCE.

¹⁰ A la fecha la sociedad no se encuentra operativa respecto de ninguna de las actividades mencionadas.

PROMAÍZ S.A.	Servicios de molienda de maíz. Producción y comercialización de bioetanol.
FERTIMPORT S.A.	Servicios de agencia marítima.
TERMINAL DE FERTILIZANTES ARGENTINOS S.A.	Producción, almacenamiento y puerto para descarga de fertilizantes.
BUNGE LODERS CROKLAAN OILS SDN BHD	Exportación hacia Argentina de productos derivados de la palma y del aceite tropical, para la industria alimenticia.
TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A.	Servicios de elevación de granos, productos y subproductos. Explotación de puertos y terminales portuarias y actividades vinculadas para uso propio, empresas vinculadas a Bunge y, marginalmente, servicios a terceros.
GUIDE S.A.	Servicios de elevación de granos, productos y subproductos. Explotación de puertos y terminales portuarias y actividades vinculadas.
T6 INDUSTRIAL S.A.	Molienda de oleaginosas. Producción de biodiesel y glicerina.
CHACRASERVICIOS S.R.L.	Investigación y desarrollo del cultivo de camelina. Molienda de camelina: producción de aceite y harina de camelina. Originación y comercialización de legumbres. Prestación de servicios vinculados a semillas.
Objeto – Activos Frías	
Activos de VILUCO S.A.	Acopio de granos y de productos de la molienda. Molienda de soja ¹¹ y comercialización de sus productos y subproductos. Producción de lecitina cruda de soja; glicerina cruda y biodiesel. Elaboración de alimentos balanceados para animales.

¹¹ Conforme información aportada por la parte notificante, los activos de molienda involucrados son aptos para la molienda específica de soja. La adaptación para la molienda de otras oleaginosas requeriría un plazo de al menos 1 (UN) año y una inversión de unos 10 (DIEZ) millones de dólares.

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

15. A partir de las actividades descriptas, se identifican solapamientos horizontales entre BUNGE y los Activos Frías en lo relativo a: (i) la molienda de soja, que abarca la producción de aceite crudo de soja y de harinas y/o pellets de cáscara de soja; (ii) la producción de lecitina cruda de soja; (iii) la producción de oleínas; (iv) la producción de biodiesel; y (v) la producción de glicerina cruda de soja.
16. Desde 2019 los Activos Frías involucrados no poseen operación, por lo cual los efectos de la concentración serán evaluados en términos de cambios en la capacidad instalada para la producción y/o prestación de los bienes y servicios mencionados previamente.
17. Asimismo, se identifican relaciones verticales entre la actividad de molienda de soja, donde se verifican solapamientos, y la actividad de originación de granos donde opera BUNGE. Una breve descripción sobre este mercado será abordada en el apartado de efectos verticales.
18. En simultáneo, se modifican los niveles de integración vertical entre la producción de aceite crudo de soja —derivado de la molienda— y, *aguas abajo*, la producción de biodiesel y glicerina cruda de soja, que utilizan dicho aceite como principal insumo.
19. Por otra parte, se identifican relaciones verticales entre la elaboración de aceite, harinas de soja, pellets de cáscara de soja y oleínas —donde existen solapamientos— y la elaboración de alimentos balanceados para animales, donde los Activos Frías utilizan esos productos y subproductos de soja como materia prima.
20. Por último, en relación con las instalaciones de acopio que conforman el paquete de activos transferidos, vale mencionar que estas instalaciones tienen una capacidad teórica de 180.000 toneladas de granos de soja.
21. Si bien la actividad de acopio se relaciona, *aguas arriba*, con la originación de granos y, *aguas abajo*, con la molienda, las sociedades vendedoras no prestaban servicios de acopio para terceros en el escenario pre-operación; su capacidad era utilizada por las propias empresas. En esa línea, la operación representa un cambio de titularidad de dichos activos, sin que se modifique la oferta de servicios de acopio en el mercado correspondiente.
22. Adicionalmente, del análisis realizado, surge que BUNGE no posee activos de acopio de granos en el mismo mercado geográfico relevante que los Activos Frías adquiridos.¹²

III.2. Efectos horizontales

23. Como fuera mencionado, la operación da lugar a cambios en la capacidad productiva de BUNGE en aquellos mercados donde se identifican solapamientos horizontales con los Activos Frías, a saber: (i) la molienda de soja, que incluye la producción de aceite crudo de soja y harinas y pellets de cáscara de soja; (ii) la producción de lecitina cruda

¹² La planta de acopio del grupo comprador en Santiago del Estero se encuentra a más de 280 kilómetros de la localidad de Frías.

- de soja; (iii) la producción de oleínas; (iv) la producción de biodiesel; y (v) la producción de glicerina cruda de soja.
24. Los productos mencionados pertenecen al complejo exportador sojero, primero en el ranking de complejos exportadores de Argentina.
 25. En efecto, según las estadísticas recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),¹³ las ventas externas del complejo sojero representaron en el primer semestre de 2024 el 25,6% del total exportado, a su vez desagregado en harinas y pellets de soja (54,2%); aceite de soja (28,2%); porotos de soja (14,4%); biodiesel (1,7%) y otras exportaciones como salvados, moyuelos, lecitinas y glicerol, entre otros productos (1,6%).
 26. En este sentido, en 2023, Argentina fue el principal exportador de aceite de soja en bruto (27,3% de las exportaciones mundiales) y el tercer proveedor, luego de Brasil y Estados Unidos, de harina y pellets de soja (13,8%).
 27. Aun considerando el fuerte perfil exportador de la comercialización de estos bienes, al momento de evaluar los efectos de la operación, y en función de los activos involucrados, se considerará el impacto en lo relativo a la producción local de los mismos, que abastece tanto el mercado interno como externo.
 28. Cabe mencionar que Argentina es un exportador neto de productos y subproductos de soja y las importaciones resultan, en general, marginales frente a su producción local y sus exportaciones.

III.2.1. Molienda de soja: Aceite crudo de soja, harinas y pellets de soja

29. El mercado de molienda de soja involucra la producción de aceite crudo, por un lado, y de harinas y pellets de soja, por el otro, que resultan del proceso productivo del *crushing* del poroto de soja. Estos productos se obtienen en forma conjunta y en proporciones estables, tal como fue analizado en ocasiones previas por parte de la ex CNDC.¹⁴
30. Según lo declarado por la parte notificante, los Activos Frías se han utilizado en el pasado específicamente para la producción de harina de soja *Hi-Pro*, resultante de la extracción industrial del aceite de los porotos de soja luego de un proceso de descascarillado, y que es apta para la preparación de alimentos balanceados. Las harinas de soja *Hi-Pro* se distinguen de las *Low-Pro* por su mayor nivel de proteína y menor nivel de fibras.
31. Sin embargo, desde el punto de vista productivo, la principal diferencia entre ambas calidades de harina de soja proviene del descascarado o no del poroto de soja que se ingresa a la molienda. En esa línea, las instalaciones de molienda que se transfieren en esta operación resultan aptas para la producción de aceite crudo y de harinas de soja de ambas calidades, por lo que, a continuación, se medirán los cambios en la capacidad

¹³ https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_09_24037ABE13D8.pdf

¹⁴ Ver CONC. 401 “CARGILL SACI Y PRODUCTOS SUDAMERICANOS SA S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156”. Res. 12/6/2003; CONC. 1178 “NIDERA CAPITAL B.V., NIDERA B.V., NIDERA B.V. Y COFCO (HONG KONG) LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 1178)” Res. 30/8/2018, y CONC. 1886 “VITERRA ARGENTINA S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442” Res. 6/10/2025.

teórica de BUNGE y en su participación en el mercado de molienda de soja post transacción, sin ninguna segmentación adicional.

32. En su dimensión geográfica, y conforme los antecedentes de la ex CNDC, el mercado de molienda de soja se considera nacional.
33. A continuación, se presentan el volumen de capacidad teórica, las participaciones en el mercado de molienda de soja de las partes y los principales competidores, junto a la variación del índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) post transacción.

Tabla 2 | Volumen y participaciones en el mercado de molienda de soja, año 2022

	Prod. Diaria (Tn)	Participación (%)
T6 INDUSTRIAL S.A. (total)	20.000	9,7%
BUNGE ARG	14.000	6,8%
Activos Frías	3.000	1,5%
RENOVA S.A.	32.000	15,5%
MOLINOS AGRO	21.500	10,4%
CARGILL	21.200	10,3%
LDC ARGENTINA S.A.	20.000	9,7%
COFCO ARGENTINA	18.500	9,0%
A.G.D.	17.000	8,2%
VICENTIN	10.500	5,1%
OLEAGINOSA SAN LORENZO S.A.	10.000	4,8%
ACEITERA CHABÁS S.A.	4.000	1,9%
VITERRA ARG.**	3.800	1,8%
BUYATTI	3.350	1,6%
Total del Mercado	206.240	100,0%
BUNGE ex post*	27.000	13,1%
Variación del HHI	34 p.	

* En la estimación de participación ex post se computó solo el 50% de la capacidad de T6 Industrial al grupo comprador ya que el restante 50% corresponde a otro competidor.

** Ex OLEAGINOSA MORENO

Fuente: SCE en base a la SE y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA)

34. Tal como surge de la tabla 2, BUNGE pasará a tener una participación del 13,1% en el mercado de molienda de soja post operación, con una variación del IHH de 34 puntos. Aun en una estimación más cautelosa, que atribuyera la capacidad completa de T6 INDUSTRIAL S.A.— donde BUNGE comparte titularidad en un 50% con uno de los grandes jugadores del mercado como es Aceitera General Deheza “AGD”— al grupo comprador, su capacidad de molienda sería del 18% y la variación del IHH de 50

puntos. Por lo tanto, no se advierten preocupaciones desde el punto de vista de defensa de la competencia en este mercado.

III.2.2. Producción de lecitina cruda de soja

35. La lecitina de soja es un componente natural extraído de esta oleaginosa, que se destina a la industria alimenticia como emulsionante o para mantener la estabilidad de los alimentos, tales como preparados listos para servir, fórmulas para lactantes y aderezos bajos en grasas para ensaladas, margarinas, barras de cereal y chocolates. También puede utilizarse como ingrediente para la alimentación animal, pinturas, productos farmacéuticos y plásticos, entre otros.
36. El proceso productivo de la lecitina de soja se encuentra relacionado directamente con la producción de aceite y de harinas y pellets de soja. Para obtener la lecitina cruda de soja (goma), el aceite crudo, que contiene un porcentaje alto de fósforo, es hidratado y por acción de centrífugas son separados los fósforos hidratables. Luego de este proceso se obtienen gomas húmedas y aceite crudo desgomado. Las gomas obtenidas pasan por un secador para reducir su humedad, se estandarizan para lograr la especificación requerida, obteniendo de esta forma la lecitina cruda de soja.
37. A pesar de la relación técnica de producción entre la lecitina y la molienda de soja, las capacidades teóricas de lecitina no resultan necesariamente equivalentes a las de molienda, toda vez que requiere contar con maquinarias y procesos específicos para llevar adelante el tratamiento de las gomas, conforme se describe en el párrafo previo.
38. En esa línea, participan como oferentes en este mercado algunos de los principales competidores de la cadena de valor sojera, como LDC ARGENTINA S.A.; COFCO INTERNACIONAL S.A.; CARGILL S.A.C.I. y MOLINOS AGRO S.A., junto a empresas dedicadas específicamente a este eslabón productivo de la lecitina de soja, como LEKIGOS S.A.
39. Según lo indicado por la parte notificante, la lecitina de soja configura un mercado relevante en sí mismo, sin otros sustitutos. Este mismo criterio se adoptó en la jurisprudencia del *Conselho Administrativo de Defesa Econômica* (CADE) de Brasil, donde, a pesar de considerarse la posible sustitución que podría tener la lecitina de soja con otros emulsionantes naturales como la lecitina de girasol, el costo y la menor oferta relativa de ésta última tornan razonable definir un mercado específico de la lecitina de soja.¹⁵
40. En virtud de lo antedicho, se medirán, a continuación, los efectos de la operación en la producción nacional de lecitina de soja, cuyos oferentes locales operan a lo largo de todo el territorio de Argentina.

¹⁵ Parecer No. 8/2022/CGAA3/SGA1/SG. *Bunge Alimentos SA, Cervecería Petrópolis SA y Cervecería Petrópolis do Centro Oeste Ltda.* 8/4/2022

Tabla 3 | Volumen y participaciones en la producción de lecitina cruda de soja, año 2022

	Capacidad (Tn/año)	Participación ¹⁶ (%)
BUNGE	26.070	13,7
Activos Frías	7.000	3,68
Combinada ex post	33.070	17,4
Variación del HHI	128 p.	

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

41. Con una participación estimada post operación del 17,4% y una variación del IHH inferior a los 150 puntos, no se vislumbran preocupaciones desde el punto de vista de defensa de la competencia en el mercado nacional de producción de lecitina cruda de soja.

III.2.3. Producción de oleínas de soja

42. Las oleínas y pastas son un residuo que se obtiene a partir de la refinación química del aceite vegetal crudo. Sus características varían en función del tipo de semilla del que provengan.
43. La oleína de soja es un líquido oleoso que se obtiene mediante el desdoblamiento ácido de las borras de neutralización del aceite crudo de soja, utilizando ácido sulfúrico dentro de un reactor. Está compuesto principalmente por ácidos grasos libres y aceite de soja.
44. Se utiliza en la industria animal como aporte de energía; en el corte de aceite al mezclarse con aceite crudo; en la producción de jabones; y en destilación para la obtención de componentes primarios. Además, la oleína se puede transformar en biodiesel a través de un proceso de esterificación.
45. Según lo indicado por la parte notificante, la oleína de soja configura un mercado relevante en sí mismo, sin otros sustitutos.
46. Participan como oferentes en este mercado empresas dedicadas específicamente a la producción de oleínas y otros derivados de la industria aceitera, como SANTA FE ACEITES S.R.L. o GEO S.R.L.; y empresas integradas en algunos eslabones de la cadena, como AGD, INAGRO o UNITEC BIO, entre otros.
47. Siguiendo el criterio utilizado en los mercados precedentes, a los fines de medir el impacto sobre la oferta de oleínas, el mercado geográfico se define a nivel nacional, en el territorio de la República Argentina, donde operan las firmas que procesan soja y elaboran sus productos y subproductos. No obstante, debe considerarse que, en el caso de BUNGE, según la información provista en el expediente, el 100% de las oleínas

¹⁶ El cálculo de participaciones se estimó proyectando la producción total en base estadísticas del comercio exterior del INDEC, por carecer de datos específicos relativos a la producción.

producidas en los últimos años se destinó a su comercialización en el mercado externo.¹⁷

Tabla 4 | Volumen y participaciones en la producción de oleínas de soja, año 2022.

	Capacidad (Tn/año)	Participación (%)
BUNGE	1.980	0,6 %
Activos Frías	4.400	1,4%
Combinada ex post	6.380	2,0%
Variación del HHI	1,68 p.	

Fuente: SCE, en base a información provista por la parte notificante

48. En base a la información de la tabla 4, la participación de BUNGE en la capacidad de producción de oleínas es marginal, tanto en el escenario previo como post operación.¹⁸ En consecuencia, se descarta una afectación a la competencia a partir de la operación en el mercado de producción de oleínas.

III.2.4. Producción de biodiesel

49. El biodiesel es un combustible que se puede obtener de recursos renovables como grasas animales o vegetales, fundamentalmente a partir de oleaginosas como soja y colza. El prefijo “bio” hace referencia a su naturaleza renovable y biológica en contraste con el combustible diésel tradicional derivado del petróleo, mientras que la terminación “diésel” se refiere a su uso en motores de este tipo.
50. El biodiesel podría emplearse como combustible en los motores diésel aunque, en la práctica, el alto costo del biodiesel frente a los combustibles tradicionales deviene en su utilización como aditivo, mezclando en distintas proporciones con el combustible tradicional.
51. A nivel mundial, se obtiene principalmente de la colza, mientras que en Argentina, Brasil y Estados Unidos se produce a partir de la soja. Argentina es, según cifras actuales, el sexto productor mundial de biodiesel.
52. Para la producción de biodiesel y, vinculado a ello, de glicerina cruda, el aceite crudo de soja ingresa a una etapa de neutralización donde, mediante la adición de ácido fosfórico e hidróxido de sodio, se remueven los fósforos no hidratables y se reduce la acidez, obteniendo de esta forma aceite neutro de soja y borras de neutralización.
53. Luego del proceso denominado transesterificación, que se lleva a cabo en reactores, se cumplen las fases de separación, purificación y estabilización. Dicho proceso consiste en el mezclado del aceite vegetal con un alcohol (generalmente metanol) y un

¹⁷ La parte notificante ha declarado en el expediente que “considerando la tecnología y ubicación de la planta de oleínas [adquirida en la operación, inactiva desde 2019], la operación y activación de este activo no es comercialmente viable para el grupo Bunge”.

¹⁸ Datos del mercado total proyectados en base a estadísticas de comercio exterior correspondientes al NMC 38231990 “Ácidos grasos monocarboxílicos industriales ncop.”

catalizador (metilato de sodio). Al cabo de un tiempo de reposo, se separa por decantación el biodiesel de su subproducto, la glicerina cruda.

54. En Argentina, la Ley 27.640 de 2021 sobre el “Marco Regulatorio de Biocombustibles” instituye, entre otras cosas, la obligación de que los combustibles fósiles tradicionales clasificados como diésel (o gasoil) sean mezclados con biodiesel en un porcentaje mínimo determinado. En la actualidad, el porcentaje de corte establecido es de 7,5%, pero existen proyectos de ley que podrían elevar el mismo al 10% en el corto plazo y continuar un aumento progresivo para los próximos años.¹⁹
55. Además, la SE establece y publica periódicamente los precios de adquisición del biodiesel destinado a la venta para el corte en el mercado interno. Su fórmula de cálculo incluye el costo del aceite de soja, del metanol, la mano de obra y otros costos.
56. El mismo marco normativo establece que solo pueden elaborar y/o comercializar biocombustibles las empresas que se encuentren debidamente habilitadas por la autoridad de aplicación (la SE), y se excluye a las firmas que actúan como oferentes en el mercado de hidrocarburos de la posibilidad de actuar como productoras de biocombustibles.
57. A su vez, en el mercado interno, el volumen de las ventas al corte se determina a partir de la asignación de cupos de la SE, quien define volúmenes factibles a comercializar por cada empresa participante en el mercado, a partir de un prorrateo entre su capacidad productiva y las estimaciones de demanda de los abastecedores de combustibles, con la particularidad de que las plantas que participan en este mercado no venden al exterior y viceversa.²⁰
58. Siguiendo las estadísticas de la SE²¹, en base al promedio de los 10 (diez) años previos a la operación, la producción total de biodiesel en Argentina se distribuyó entre exportaciones (56%); ventas al corte (43%) y otras ventas al mercado interno (1%). En los tres años previos a la operación, estos guarismos no variaron significativamente: en promedio, entre 2020 y 2022, la distribución fue de 59% exportaciones; 38% ventas al corte y 1% otras ventas al mercado interno.
59. En base a la misma fuente, las empresas involucradas no han tenido cupos asignados para ventas al corte durante el período 2020-2022. En ese período, BUNGE solo ha tenido otras ventas marginales en el mercado interno, en torno al 2% del total comercializado localmente. La mayor parte de su producción fue volcada al mercado externo.
60. Los competidores de las partes en la producción y comercialización de biodiesel son grandes empresas integradas, como LDC ARGENTINA S.A.; PATAGONIA

¹⁹ Ver: <https://econojournal.com.ar/2024/08/martin-menem-apoyo-un-proyecto-de-ley-de-biocombustibles-que-duplica-el-corte-para-la-mezcla-con-naftas-y-gasoil/#:~:text=El%20texto%20prev%C3%A9%20un%20aumento,al%2015%25%20pero%20en%202026;https://www.ambito.com/energia/libertarios-presentaron-una-ley-biocombustibles-claves-del-proyecto-articulo-articulo-n6082799>

²⁰ <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/en-el-primer-9>

²¹ <http://datos.energia.gob.ar/dataset/5ce77ad1-c729-42cd-a8b5-2407de005e5b/archivo/a0939bc9-81c8-47c7-99d7-b11c4e7fc457>

BIOENERGÍA S.A., RENOVA S.A. (Grupo GLENCORE), CARGILL S.A.I.C. y COFCO ARGENTINA S.A., junto a pequeñas y medianas empresas como DIASER S.A. o SOYENERGY S.A., entre otras.

61. Más allá de las consideraciones reseñadas en relación a la normativa actual del mercado y la orientación particular de las ventas del grupo comprador hacia el exterior —recuérdese que Activos Frías no registró ventas después de 2019—, los proyectos de ley referenciados previamente, que impulsan tanto la actual gestión del gobierno nacional, como aquel promovido por el conjunto de provincias que integran la denominada “Liga Bioenergética”²², tornan verosímil que ocurran modificaciones en el futuro próximo, hacia una menor regulación sobre la habilitación de las empresas que participan en la producción de biodiesel, las plantas que abastecen el mercado interno y la asignación de cupos y precios, entre otros aspectos.
62. En esa línea, conforme fuera anticipado y de acuerdo a los propios antecedentes de la ex CNDC²³, al momento de evaluar los efectos de la operación, se analizará el impacto sobre el mercado relevante de biodiesel, medido en términos de capacidad productiva en todo el territorio de la República Argentina.
63. A continuación, se presentan el volumen de capacidad teórica, las participaciones en el mercado de producción de biodiesel de las partes junto a la variación del IHH post transacción.

Tabla 5 | Volumen y participaciones en el mercado producción de biodiesel, año 2022

	Capacidad (Tn/año)	Participación (%)
BUNGE	245.000	6,5%
Activos Frías	200.000	5,3%
TOTAL MERCADO	3,8-4 millones	100,0%
Combinada ex post	445.000	11,8%
Variación del IHH	68 p.	

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante y datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y de la SE.

64. Siguiendo la información precedente, la participación de BUNGE en la capacidad de producción de biodiesel en Argentina ex post está en torno al 12%, con una variación del IHH de 68 puntos. En una estimación más conservadora, que atribuyera el 100% de la capacidad de T6 INDUSTRIAL a BUNGE —a pesar de que solo tiene el 50% de sus acciones y el otro 50% está en manos de AGD—, la participación de mercado ex ante sería del 13%, y ex post, de 17,3%. Estos indicadores no evidencian señales de

²² Santa Fe, Salta, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos y Jujuy.

²³ Resolución SC 211/2014 del 17 de octubre de 2014, Dictamen ex CNDC 1074/2014, del 29 de agosto de 2014, del expediente -S01:0199655/2010, caratulado, "MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SAC.I.F.I. Y. A. Y OTRO S/ NOTIFICACIÓN ART 8° LEY 25156 (CONC. 825)".

preocupación desde el punto de vista pro competitivo en la producción nacional de biodiesel.

III.2.5. Producción de glicerina cruda vegetal

65. La glicerina, el propanotriol o glicerol son términos empleados indistintamente para denominar a la combinación de alcohol con tres grupos hidroxilos, que se presenta en forma de líquido viscoso, incoloro, inodoro, higroscópico (absorbe agua del aire) y dulce. Está presente en todos los aceites y grasas animales y vegetales de forma combinada, es decir, vinculada a los ácidos grasos como el ácido esteárico, oleico, palmítico y ácido láurico para formar una molécula de triglicéridos. Se trata de un compuesto que no es tóxico ni irritante, es biodegradable y reciclable.
66. La glicerina cruda se genera como subproducto del proceso de fabricación de biodiesel, en una proporción estimada del 12% de glicerina por tonelada de biodiesel, por lo cual, sus etapas de producción son las mismas. Puede ser sometida a un proceso de refinación para alcanzar mayores niveles de pureza, de lo que resulta como producto final la glicerina refinada, con un contenido de glicerol cercano al 100%, mientras que el producto crudo es aproximadamente 80% de glicerol. Esto se refleja en los precios diferenciales entre ambos productos: el precio de la glicerina refinada más que duplica el precio de la glicerina cruda.²⁴
67. La glicerina tiene una amplia variedad de aplicaciones. La glicerina cruda se utiliza en general como emoliente, humectante, solvente y lubricante en productos de higiene, como plastificante, espesante, disolvente, medio de dispersión, lubricante, edulcorante y anticongelante, además de como materia prima para la glicerina refinada. La glicerina refinada, por su parte, se utiliza en la elaboración de alimentos, artículos de cuidado personal, perfumería, cosméticos y productos farmacéuticos, resinas, plastificantes y otras aplicaciones especiales.
68. Si bien, en términos generales, son válidas las mismas consideraciones en relación a la producción y la capacidad de la oferta, vale señalar que, a diferencia de los biocombustibles, la comercialización de glicerina cruda no se encuentra regulada en precios ni cuotas.
69. En virtud de lo expuesto, y en línea con antecedentes de la ex CNDC citados²⁵, se estima que la participación de las empresas en la capacidad de producción de glicerina cruda de soja replica la capacidad productiva de biodiesel: en el escenario ex post, BUNGE alcanzaría el 12% del mercado, con una variación del IHH de 68 puntos, sin que se vislumbre una afectación a la competencia como consecuencia de la operación.

III.3. Efectos verticales

III.3.1. Originación de granos y molienda de soja.

70. La originación de granos es la actividad inicial en la cadena de valor de los agronegocios, que comprende el proceso de la adquisición de granos desde el

²⁴ Estimación en base a "Informe Biocombustibles. Febrero 2022" del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y CONC. 825 previamente citada.

²⁵ Resolución SC 211/2014 del 17 de octubre de 2014, Dictamen ex CNDC 1074/2014, del 29 de agosto de 2014, del expediente -S01:0199655/2010-, caratulado, "MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SAC.I.F.I. Y. A. Y OTRO S/ NOTIFICACIÓN ART 8° LEY 25156 (CONC. 825)".

momento de su cosecha (o posteriormente a aquella) hasta su entrega en el punto de procesamiento o comercialización.

71. Siguiendo los antecedentes de la ex CNDC²⁶, la actividad de la originación de granos consiste en lograr que los productores vendan y entreguen granos a acopios locales que, en conjunto con una vasta red de agentes comerciales, actúan percibiendo productos para que luego sean entregados a los exportadores o a abastecer a la industria de molienda de granos. La industrialización del grano puede darse en la fábrica local o trasladarse como poroto/grano y ser procesado en otro destino.
72. BUNGE participa en la actividad de originación de granos (soja, trigo, maíz, girasol), con una participación estimada que no excede el 12% de la soja adquirida, en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para el período 2021-2023. Su posición en este mercado no se modifica como consecuencia de la operación.
73. Como fuera mencionado en el apartado destinado a los efectos horizontales, como producto de la operación, la participación de BUNGE en el mercado de molienda de soja pasaría a ser del 13% en el escenario post transacción, según datos de 2022.
74. En consecuencia, considerando las participaciones de mercado en ambos eslabones, no se vislumbra la posibilidad de generar un cierre de mercado u otros daños sobre la competencia a partir de los efectos verticales mencionados.

III.3.2. Producción de aceite crudo de soja (*aguas arriba*) y producción de biodiesel (*aguas abajo*)

75. El aceite crudo de soja y el biodiesel (y por ende, la glicerina cruda) presentan una relación de insumo-producto, tal como fuera mencionado previamente. Según datos del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), la relación entre ambos productos es 1:0,97, es decir que 1 Tn. de aceite crudo permite obtener 0,97 Tn. de biodiesel.
76. Los solapamientos entre BUNGE y ACTIVOS FRIAS en ambos eslabones dan lugar también a una modificación en los niveles de integración vertical previos. Luego de la operación, la participación de BUNGE en estos mercados ascendería a 13,1% en molienda de soja (como *proxy* de la producción de aceite crudo de soja) y 11,8% en biodiesel y glicerina cruda de soja. En consecuencia, se descartan problemas desde el punto de vista de la competencia a partir de la integración vertical de ambas actividades.

III.3.3. Producción de aceite crudo de soja y de harinas y pellets de cáscara de soja (*aguas arriba*) y producción de alimentos balanceados (*aguas abajo*)

77. Finalmente, debe mencionarse la relación vertical existente entre la elaboración de aceite y harinas de soja y pellets de cáscara de soja y la elaboración de alimentos balanceados para animales, *aguas abajo*, que utiliza los productos y subproductos de soja como insumos —propia de los Activos Frías—.

²⁶ Resolución – RESOL-2016-239-APN-SECC#MPP- del 7 de noviembre de 2016, Dictamen ex CNDC – IF-2016-00695670-APN-DDYME#MP-, del 12 de agosto de 2016, del expediente S01:0463728/2012-, caratulado “CARGILL SAC.I. y ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA. S/ NOTIFICACIÓN ART 8° LEY 25.156 (CONC. 1033)”.

78. La adquisición de la planta elaboradora de alimentos balanceados por parte de BUNGE implica la incorporación de un nuevo eslabón entre sus actividades de la cadena de valor sojera. No obstante, en virtud de la participación marginal de la planta adquirida en términos de capacidad productiva de alimentos para animales, en torno al 6%, se descarta la necesidad de avanzar en un análisis de esta relación desde el punto de vista competitivo.

III.4. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

79. Esta SCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

80. Esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
81. Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. c), de la Ley 27.442, recomienda al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición por parte de BUNGE ARGENTINA S.A. de los activos que integran un complejo industrial ubicado en la localidad de Frías, Provincia de Santiago del Estero, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de misma norma.
82. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 1919 - Dictamen - Autoriza Art. 14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.